

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4502/2532

นาย ฮั่นปอ แซ่ลิ่ม

นาย ชู ชีพ สม ร เขต กิจ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์นำรถยนต์ของโจทก์เข้าร่วมกิจการขนส่งบรรทุกสินค้าอยู่กับบริษัท ป. จำกัด โดยได้รับค่าจ้างเป็นเที่ยว และโจทก์จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะถึงเกิดขึ้นแก่สินค้าที่บรรทุกทุกกรณีโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องผู้ที่ทำให้ละเมิดเกี่ยวกับรถยนต์ของโจทก์ที่บรรทุกสินค้าในนามของบริษัท ป. จำกัด ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถบรรทุกสิบล้อคันหมายเลขทะเบียน 80-3921 นครสวรรค์ จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างผู้ขับรถบรรทุกสิบล้อคันหมายเลขทะเบียน 80-3104 กำแพงเพชร ของจำเลยที่ 2 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถของจำเลยที่ 2 คั่นดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2525 เวลาประมาณ 3 นาฬิกา นายทวนลูกจ้างผู้ขับรถของโจทก์ขับขีรถบรรทุกสินค้าของลูกค้าโจทก์จากกรุงเทพมหานครไปตามถนนสายเอเชีย มุ่งหน้าไปจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 163-164 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำเลยที่ 1 ขับขี่รถของจำเลยที่ 2 สวนทางมาจากนครสวรรค์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครด้วยความประมาท โดยขับขี่รถด้วยความเร็วสูงแข่งรถบรรทุก

คันหมายเลขทะเบียน 80-1620 พิจิตร เป็นเหตุให้รถของโจทก์ต้องหลบแล้วเสียหลักและถูกรถคันที่จำเลยที่ 1 ขับขี่พุ่งเข้าชนทำให้รถของโจทก์พลิกคว่ำกลางถนน การกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ทำให้สินค้าที่โจทก์รับจ้างบรรทุกจากลูกค้าสูญหาย รวมราคาทั้งสิ้น 96,992 บาท โจทก์ได้ใช้ราคาสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้าแล้ว โจทก์ ย่อมรับช่วงสิทธิจากลูกค้า ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 96,992 บาท แก่โจทก์ กับดอกเบี้ยก่อนฟ้องเป็นเงิน 3,031 บาท รวมเป็นเงิน 100,023 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 96,992 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกคัน หมายเลขทะเบียน 80-3921 นครสวรรค์ รถคันดังกล่าวบรรทุกเฉพาะถังแก๊สอย่าง เดียว เหตุที่รถชนกันมิใช่ความประมาทของจำเลยที่ 1 แต่เกิดจากความประมาท หรือมีส่วนประมาทของพวกโจทก์ด้วยโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 มิใช่ ลูกจ้างขับรถไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 หากแต่ขับรถไปในกิจการส่วนตัว ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มิได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ โจทก์มิได้เสียหาย มากมายดังฟ้อง จำเลยที่ 3 ได้รับประกันภัยค่าจุนรถคันของจำเลยที่ 2 ไว้ในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท แต่ต้องเป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ เมื่อจำเลยที่ 2 มิใช่ผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ทั้งมิใช่ นายจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบจ่ายเงินให้แก่โจทก์จำนวน 4,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน

2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยกำหนดค่าฤชาธรรมเนียมกับกำหนดค่า  
ทนายความ 3,000 บาท แก่โจทก์

### โจทก์และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นเงิน  
72,632 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว  
นับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2525 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้  
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ 4,500 บาท  
และค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งสามใช้แทนเท่าที่โจทก์ชนะคดีคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์  
ส่วนที่เกินมา 100 บาท ให้แก่ไป

### จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 ฎีกาในเรื่องอำนาจฟ้องว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า  
โจทก์เป็นผู้รับจ้างบรรทุกสินค้าไปส่งลูกค้าของโจทก์ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ทาง  
พิจารณากลับปรากฏว่าบริษัทปากน้ำโพ ป. สยามทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง  
ขนส่ง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง สำหรับประเด็นข้อนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ได้ให้  
นายทวนลูกจ้างของโจทก์ขับรถบรรทุกของโจทก์รับจ้างบรรทุกสินค้าของ  
ลูกค้าโจทก์ดังปรากฏตามสำเนาใบกำกับสินค้าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ซึ่ง  
โจทก์ขอถือเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องของโจทก์ด้วย ปรากฏตามสำเนาใบกำกับ  
สินค้านี้ซึ่งระบุชื่อบริษัทปากน้ำโพ ป. สยามทรานสปอร์ต จำกัด ไว้ที่หัว  
กระดาษอย่างชัดเจน และท้ายของใบกำกับสินค้านี้มีข้อความระบุไว้ได้ว่า  
ตามรายการสินค้าที่ระบุข้างบนนี้หากมีการสูญหายหรือเสียหายเกิดขึ้น ทางพนักงาน  
ขับรถหรือเจ้าของรถต้องรับผิดชอบจึงเข้าใจว่า โจทก์กับบริษัทดังกล่าวต้องมีความ  
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ซึ่งโจทก์ย่อมจะนำสืบรายละเอียดได้ในชั้นพิจารณา กรณีไม่พอ

ถือว่าโจทก์นำสืบผิดแผกแตกต่างไปจากคำฟ้อง และในทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์นำรถยนต์ของโจทก์เข้าร่วมกิจการกับบริษัท ปากน้ำโพ ป. สยามทรานสปอร์ต จำกัด โดยได้รับค่าจ้างเป็นเที่ยวและต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะถึงเกิดขึ้นทุกกรณี จำเลยที่ 3 ไม่ได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงต้องฟังข้อเท็จจริงดังที่โจทก์นำสืบ ซึ่งไม่อาจฟังว่าบริษัท ปากน้ำโพ ป. สยามทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้รับจ้างขนส่งแต่ผู้เดียว ดังที่จำเลยที่ 3 ฎีกา เมื่อได้ความว่าโจทก์นำรถยนต์ของโจทก์เข้าร่วมกิจการอยู่กับบริษัทปากน้ำโพป. สยามทรานสปอร์ต จำกัด โดยได้รับค่าจ้างเป็นเที่ยว และโจทก์จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะถึงเกิดขึ้นทุกกรณี โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องผู้ที่กระทำละเมิดเกี่ยวกับรถยนต์ของโจทก์ที่บรรทุกสินค้าในนามของบริษัท ปากน้ำโพ ป. สยามทรานสปอร์ต จำกัด ได้ สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเรื่องความเสียหายนั้น โจทก์มีนายประทวนหรือทวน ด่วนชะแอม ลูกจ้างขับรถคันที่เกิดเหตุของโจทก์เบิกความว่ารถของโจทก์บรรทุกสินค้าหลายรายการตามใบกำกับสินค้าเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวปรากฏว่ามีเครื่องรับโทรทัศน์สี ลูกอมฮอลล์ และแก๊ส สินค้าตามที่โจทก์ฟ้องอยู่ด้วย และร้อยตำรวจตรีพนม ขวัญอ่อน พนักงานสอบสวนก็เบิกความสนับสนุนว่า พยานได้รับแจ้งจากโจทก์ว่า รถของโจทก์บรรทุกถึงแก๊ส เครื่องรับโทรทัศน์สี และของเบ็ดเตล็ดอีกหลายอย่างฝ่ายจำเลยที่ 3 คงมีแต่จำเลยที่ 1 เบิกความว่า รถของโจทก์บรรทุกถึงแก๊สมาเต็มทั้งคัน ไม่ได้บรรทุกเครื่องรับโทรทัศน์สีมาด้วยเหตุที่รู้เพราะไม่ได้มีผ้าใบปิดไว้ที่กระบะรถ และนายวัลลภ เศวตคาม พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของจำเลยที่ 3 เบิกความว่า พยานไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อถึงแก๊สของรถคันกรณี ได้ถูกขนถ่ายไว้ในรถบรรทุกอีกคันหนึ่งหมดแล้ว และเท่าที่พยานตรวจดูปรากฏว่าบรรทุกถึงแก๊สอย่างเดียวกันทั้งหมด ไม่มีที่ว่างบรรจุสินค้าประเภทอื่นอีกเลยเพราะรถที่มาขนถ่ายก็เป็นรถขนาดเดียวกันคนที่เกิดเหตุซึ่งคำเบิกความของพยานจำเลยที่ 3 ทั้งสองปากนี้เป็นไปในเชิงสนับสนุนกัน พยานไม่ได้เห็นด้วยตนเองว่ารถของ

โจทก์ไม่ได้บรรทุกสินค้าตามฟ้อง พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมากกว่าน่าเชื่อว่ารถของโจทก์ได้บรรทุกสินค้าตามฟ้องจริง ได้ความจากคำเบิกความของ นาย ประทวน ว่า รถของโจทก์ถูกชนพลิกคว่ำอยู่ข้างทางคนขับรถที่ชนขับรถหลบหนีนาย ประทวนจึงทิ้งรถและสินค้าไว้ในรถย้อนกลับไปแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ทางหลวงแล้วเจ้าพนักงานตำรวจนำขึ้นรถติดตามจับกุมคนที่ขับรถบรรทุกสิบล้อ และโจทก์เบิกความว่าขณะโจทก์ไปถึงที่เกิดเหตุเห็นสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.2 ตก ไปอยู่ในน้ำข้างถนน คงมีแต่ถังแก๊สบางส่วนอยู่บนรถ และมีชาวบ้านอยู่ในสถานที่ เกิดเหตุมากและนายประทวนเบิกความว่า ทรัพย์สินที่หายไปนี้สูญหายเนื่องจากมี ชาวบ้านเข้ามาลักไปหลังจากรถคว่ำ เข้าใจว่าหายไประหว่างที่พยานเดินทางติดตาม รถคันที่จำเลยที่ 1 ขับฝ่ายจำเลยที่ 3 ไม่ได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงน่าเชื่อว่าเมื่อ รถของโจทก์ถูกชนพลิกคว่ำแล้วสินค้าที่บรรทุกมาก็ตกหล่นจากรถคนร้ายถือโอกาส ในขณะที่เป็นเวลากลางคืนและไม่มีคนอยู่เฝ้าลักเอาสินค้าดังที่โจทก์ระบุในฟ้องไป สำหรับราคาสินค้าที่สูญหายไปในนั้น ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์และนายพันธ ศักดิ์ สายเสมา ลูกจ้างของบริษัทปากน้ำโพ ป. สยามทรานสปอร์ต จำกัด ว่า โจทก์ได้ ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์สียี่ห้อเนชั่นแนล ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง จากร้านเสียง สวรรค์วิทยุ ในจังหวัดนครสวรรค์ เครื่องละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท ตามบิลเงินสดเอกสารหมายเลข จ.4 ซึ่งนายสมพล เฟื่องฟูวงศ์รัตน์ เจ้าของร้านก็มาเบิก ความรับรองเครื่องรับโทรทัศน์สี 6 เครื่อง โจทก์นำไปชดใช้ให้ร้านไขแสง และร้าน เสียงทองวิทยุ ร้านละ 3 เครื่อง โจทก์ซื้อลูกอมฮอลล์ 22 ถังจากร้านนครสวรรค์ ณะ รงค์ภัณฑ์ ในจังหวัดนครสวรรค์ ละ 1,016 บาทรวมเป็นเงิน 22,352 บาท นำไป ชดใช้ให้แก่ร้านสวัสดิ์ฟาร์มร้านโอลัน ร้านวิบูลย์เภสัช และ ร้านนานาภัณฑ์ ส่วน แก๊สนั้นโจทก์ว่า หาซื้อถังแก๊สไม่ได้ โจทก์จึงชำระให้เป็นเงินโดยชำระให้แก่ร้าน กัลปพฤกษ์ ฝ่ายจำเลยที่ 3 ไม่ได้นำสืบคัดค้าน จึงน่าเชื่อว่าโจทก์ได้ซื้อสินค้าและใช้ เงินให้แก่ร้านค้าไปดังที่โจทก์ฟ้องจริงฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน โจทก์มีได้แก่ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้"

(เคียंग บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |